出資契約書

出資者　安藤（以下「甲」という。）及び　合同会社ブリング（以下「乙」という。）は、乙が行う建設業向け業務効率化ツールの開発販売事業（以下「本事業」という。）に対する甲の出資に関して、以下のとおり出資契約（以下「本契約」という。）を締結した。 本契約の内容を変更する場合は、甲乙双方の書面による合意を要する

第 1 条（目的）

1　本契約は、当事者間の信頼関係を基盤とし、本事業の発展を促進するために必要な資金を甲が出資することによる事業の拡大及び円滑な事業活動の推進を目的とする。

2　前項の目的を達成するため、甲及び乙は、本契約により甲乙間の取引の基本的条項を定め、信頼と協調の精神に則り、信義誠実の原則に従って本契約を履行する。

第 2 条（出資）

甲は、乙に対して、本事業の出資金として、金 10 万円を支払う。

第 3 条（配当）

乙が本事業を第三者に売却した場合には、乙は、甲に対して、以下の式により計算される金額を、本事業の売却代金が振り込まれた後 1 か月以内に、甲の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

式：ア×イ

ア：本事業の売却額から本事業の売却額から、本事業の売却に関して支払う消費税、売却に伴い課税される法人税（ただし、本条に基づく配当金が税務上、事業経費として認められる場合は、当該法人税を差し引かないものとする)、及び売却に必要となった諸経費を差し引いた残額

イ：甲から本事業に対しなされた出資金総額（追加出資が行われた場合のその金額を含む。）の、出資者全員から本事業全体に対してなされた出資金総額の割合。

第 4 条（本事業の誠実実施）

1. 乙は、第 1 条の目的の趣旨を十分理解し本事業を誠実に実施する。本事業の遂行および経営に関する最終的な意思決定権は、次項および第 3 項に定める場合を除き、原則として乙に帰属するものとする。
2. 乙は、本事業の重要な方針の変更等の重大な決定（次項に定める本事業の売却に関する決定を除く）を行うに際しては、事前に甲乙間で誠実に協議を行うものとする。
3. 乙は、本事業の売却に関する決定を行うに際しては、事前に甲の同意を得るものとする。なお、甲は合理的な理由なく当該同意を拒絶し、又は遅延させてはならない。

第 5 条（再委託の禁止）

乙は、事前に甲の書面による承諾なくして、本事業の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

第 6 条（不足する事業資金の追加出資）

本事業の運営にあたり、事業資金が不足するに至った場合には、当事者間で協議の上、当事者のいずれか又は全員が事業資金の追加出資を行うものとする。

第７条（秘密保持義務）

１　甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密である旨明示して開示された秘密情報を、本契約の履行に必要な範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示・漏えいしないものとする。

２　前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、甲及び乙は秘密保持義務を負わないものとする。

（１）開示のとき、既に公知であった情報

（２）開示後、自己の責めによらずに公知となった情報

（３）第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

（４）開示の時点で既に保有している情報又は開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報

第８条（乙の事由による解除）

１　甲は、乙につき次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。

（１）乙に重大な過失又は背信行為があったとき

（２）乙が第３条の債務を履行しなかったとき

（３）乙が、第三者により差押、仮差押、仮処分、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

（４）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき

（５）乙が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡り処分を受ける等手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき

2　前項の場合に、乙が甲に対して支払うべき債務が存在する場合には、乙は直ちに債務全額を支払わなければならない。

第 9 条（事業報告及び情報開示）

1.　甲は、本事業の運営状況に関して合理的な疑義が生じた場合、乙に対して関連する資料の開示または説明（以下、本条において「事業報告」という。）を求めることができ、乙は合理的な範囲でこれに誠実に応じるものとする。

2.　甲が前項の求めを行ったにもかかわらず、乙が正当な理由なく〇日以上事業報告を遅延し、甲の催告にも応じない場合は、本契約第 8 条第 1 項に定める「背信行為」、および甲乙間で別途締結された SaaS 開発業務委託契約書第 24 条第 1 項に定める「重大な違反」とみなす。

第 10 条（事業継続困難な場合の出資金の返還義務）

本事業が軌道に乗らず、本事業の継続が困難となった場合であっても、乙は、甲に対して、第 2 条及び第 6 条に基づき支払われた金員を返還する責任を負わない。

第 11 条（協議）

本契約に定めていない事項については、当事者が互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、従来の取引実情及び一般慣習に従うものとする。

第 12 条（管轄裁判所）

本契約により生ずる権利義務に関するすべての紛争については、被告の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の契約の成立を証するため、本書 2 通作成し、甲、乙が各自記名捺印の上、各 1 通 を保有する。

令和　　年　　月　　日

(甲)

(乙)